行政書士法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、官公署提出書類及び権利義務・事実証明書類の作成代理の確立に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　行政書士に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「行政書士」とは、官公署に提出する許認可等の書類、権利義務又は事実証明に関する書類の作成代理を業とする専門職をいうをいう。

2　この法律において「特定行政書士」とは、行政不服審査法に基づく審査請求等の代理業務を行う権限を付記された行政書士をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、官公署提出書類及び権利義務・事実証明書類の作成代理の確立に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

総務大臣及び知事は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、総務大臣及び知事が管理統理する。

2　総務大臣及び知事は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　総務大臣及び知事は、官公署提出書類及び権利義務・事実証明書類の作成代理の確立に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

総務大臣及び知事は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

総務大臣及び知事の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

総務大臣及び知事及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

　総務大臣及び知事は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

　総務大臣及び知事は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

　総務大臣及び知事は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　行政書士の使命、資格及び試験

第21条

国民と行政との架け橋として、国民の利便を図り行政手続の円滑な進捗に寄与する。

第22条

行政書士試験に合格した者、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の有資格者に資格を与える。

第23条

国又は地方の行政事務に通算二十年以上従事した者に資格を認める。

第24条

憲法、民法、行政法、商法、基礎法学及び一般知識等の筆記試験を行う。

第25条

審査請求代理権を取得するため、特別の法制研修及び考査を課す。

第26条

禁錮以上の刑、破産者、懲戒免職公務員等は登録できない。

第27条

日本行政書士会連合会に備える名簿に登録を受けなければならない。

第28条

非行又は心身の故障があるときは、審査会の議を経て登録を拒絶する。

第29条

所属行政書士会及び連合会の会則を守り、品位を保持しなければならない。

第30条

公正かつ誠実に職務を遂行し、行政手続の適法性を担保しなければならない。

第4章　業務の範囲及び官公署手続代理

第31条

建設業許可、飲食店営業許可、農地転用許可等の許認可申請書類を代理作成する。

第32条

電子政府システム（ｅ−Ｇｏｖ）を通じたオンライン許認可申請を包括的に代理する。

第33条

契約書、遺産分割協議書、定款、示談書等の権利義務に関する文書を作成代理する。

第34条

法人の財務諸表、議事録、位置図、実測図等の事実証明書類を作成する。

第35条

特定行政書士は、自ら作成した許認可申請の不作為又は拒否処分に対する審査請求を代理できる。

第36条

株式会社、ＮＰＯ法人等の定款作成及び公証人認証手続を代理する。

第37条

在留資格認定証明書交付、在留期間更新等の入管申請取次業務を行う。

第38条

自動車の登録、車庫証明、封印取付け業務を代行する。

第39条

弁護士法、司法書士法、税理士法等で制限される専任業務に介入してはならない。

第40条

依頼を受けたときは、正当な理由がなければ業務の引受けを拒んではならない。

第5章　行政書士法人及び事務所の運営

第41条

二名以上の行政書士が共同して行政書士法人を設立することができる。

第42条

法人の社員は、法人の債務について連帯して無限の責任を負う。

第43条

法人は支部事務所を置くことができ、常駐する社員行政書士を配置する。

第44条

行政書士は、業務を行うための事務所を一箇所に限り設けることができる。

第45条

同一の申請又は協議に関し対立する双方の当事者から受任してはならない。

第46条

職務上知り得た顧客の営業秘密及び個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。

第47条

事件の件名、報酬額を記載した業務帳簿を作成し、二年間（重要文書は五年）保存する。

第48条

報酬を受領したときは、正当な領収証を交付しなければならない。

第49条

行政書士でない者に自己の名義を利用させて書類作成を行わせてはならない。

第50条

事務所の見やすい場所に報酬額の基準を掲示しなければならない。

第6章　知事による監督及び懲戒手続

第51条

行政書士及び行政書士法人は、事務所所在地の都道府県知事が監督する。

第52条

法令違反、会則違反、又は職責を著しく汚す非行があったとき。

第53条

戒告、一年以内の業務の停止、及び知事による業務の廃止の三種とする。

第54条

懲戒処分を下すにあたっては、行政手続法に基づく公開の聴聞を行わなければならない。

第55条

業務停止又は廃止の処分をしたときは、都道府県の公報に告示し官報に掲載する。

第56条

行政書士でない者が報酬を得て官公署提出書類の作成を業とすることを禁止する。

第57条

事件のあっせん業者から顧客の紹介を受け、手数料を支払ってはならない。

第58条

戸籍謄本・住民票の職務上請求書を不正に取得・使用した者は厳罰に処する。

第59条

不祥事事案に対し、会内の綱紀委員会が速やかに事実関係を究明する。

第60条

行政機関と定期的な連絡協議会を開き、電子申請手続の利便性向上を図る。

第7章　罰則及び非資格者の処罰

第61条

資格なく官公署提出書類の作成を業とした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第62条

資格を貸与した行政書士は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第63条

他人の戸籍等を不正に取得した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第64条

行政書士でない者が行政書士事務所の名称を用いたときは、三十万円以下の罰金に処する。

第65条

職務上の秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第66条

都道府県知事の検査を拒み、又は妨げた者は、三十万円以下の過料に処する。

第67条

法人の業務に関して違反行為があったときは、法人に対しても罰金刑を科する。

第68条

事務所変更届を怠った者は、十万円以下の過料に処する。

第69条

遺言、成年後見、街の法務手続を通じて市民の法的安定を支援する。

第70条

完全ペーパーレス行政に向け、電磁的行政手続の専門能力を高めなければならない。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　総務大臣及び知事は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　総務大臣及び知事の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　総務大臣及び知事は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　総務大臣及び知事は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

総務大臣及び知事は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

総務大臣及び知事は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

総務大臣及び知事は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

総務大臣及び知事は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

　調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

　総務大臣及び知事は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

　この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。